EXMO. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS (CNU), entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ sob o nº 47.878.214/0001-29, com endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco B, Ed. Maristela, s/n, Quadra 1, Salas 108-109, Asa Sul, CEP 70.308-900, Brasília/DF, e-mail urbanitarioscnu@gmail.com; vem, por seu advogado devidamente constituído, com endereço profissional na Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Bairro de Batista Campos, CEP 66.033-770, Belém/PA, onde receberá todas as intimações e notificações de estilo, e endereço eletrônico luizalbertorocha@hotmail.com, oferecer a presente **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR**, com fulcro nos artigos 102, inciso I, alíneas 'a' e 'p', e 103, inciso IX, da CF/88 e na Lei n. 9.868/99, objetivando que se declare a ***inconstitucionalidade parcial sem a pronúncia de nulidade*** dos artigos 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, com redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, *in verbis*: "*Art. 2º Fica a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí – MRAE constituída pelo Estado do Piauí e por todos os municípios piauienses*" **e** "*Art. 6º O Colegiado Microrregional é a instância máxima da entidade intergovernamental e deliberará com a presença de representantes de entes da Federação que, somados, detenham pelo menos mais da metade do número total de votos do Colegiado, sendo que: I - o Estado do Piauí terá número de votos equivalente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; e II - os Municípios terão número de votos equivalentes a 60% (sessenta por cento) dos votos totais*" por violação frontal

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

aos artigos 25, § 3º; 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88[1], pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA.

Não há quaisquer dúvidas, posto tranquila a **legitimidade ativa** da Autora para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que é confederação sindical formada pela união de 03 (três) federações sindicais, a saber Federação Nacional dos Urbanitários (FNU); Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (FRUNE); e Federação Interestadual dos Trabalhadores Urbanitários nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e no Distrito Federal (FURCEN), devidamente registrada e em pleno vigor de suas prerrogativas estatutárias, nos termos do 103, inciso IX, da CF/88 e seu correspondente artigo 2º, inciso IX, da Lei n. 9.868/99.

É evidente a **pertinência temática** da Autora, uma vez límpido o nexo entre seus fins institucionais e o conteúdo da norma impugnada (ADI 1.115/ DF, Rel. Min. Néri da Silveira, LEX-JSTF 206:64-735; ADI 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 158:443), eis que seus estatutos prevêem especificamente poderes para:

Estatuto da CNU	
art. 2º, alínea 'a'	Defender a independência, liberdade e autonomia sindical, a solidariedade entre os povos, a ecologia, o meio ambiente, os direitos humanos, as liberdades individuais e coletivas, a justiça social, os direitos fundamentais do homem, a implementação de políticas públicas propositivas que inclua as minorias, todas as raças, os gêneros
art. 2º, alínea 'b'	Representar, em âmbito nacional, perante os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os interesses dos trabalhadores urbanitiários com intuito de resguardar seus interesses laborais e econômicos
art. 3º, alínea 'f'	Patrocinar na esfera administrativa ou do judiciário a defesa dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores urbanitários, das entidades sindicais confederadas, da CNU e dos trabalhadores urbanitários não representados por entidades sindicais

[1] Art. 25. (...)
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e ***microrregiões***, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos ***autônomos***, nos termos desta Constituição.
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, ***atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado*** e os seguintes preceitos:
Art. 30. Compete aos Municípios:
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os ***serviços públicos de interesse local***, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

Estatuto da CNU	
art. 3º, alínea 'j'	Impetrar Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção e Ações Diretas de Constitucionalidade e Inconstitucionalidade e outras Ações asseguradas por Lei ou pela Constituição Federal

Assim, estabelecidos os critérios processuais necessários é de se processar normalmente a presente Ação Direta da Inconstitucionalidade em seus ulteriores de direito.

2. DA SITUAÇÃO NORMATIVA ESTABELECIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, E A PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

A aprovação da Lei n. 14.026/20 chamada de Novo Marco Legal do Saneamento, não tanto porque labuta em arado novo, mas porque mudou substancialmente a Lei de Diretrizes do Saneamento Nacional (Lei n. 11.445/07), indicou principalmente uma **guinada à iniciativa privada** para atribuir-lhe papel protagonista nas operações de saneamento brasileiro.

Um dos valores fundamentais trazidos pela legislação foi, a partir da meta a que o Brasil se vinculou de atendimento da ODS 6 da ONU de **universalização de acesso à água e esgotamento para o conjunto de sua população**, a necessidade de ampliar o escopo dos prestadores do serviço público de saneamento básico de tal modo com que pudessem fluir maior volume de investimentos às obras e serviços necessários para alcançar a meta traçada.

Assim, sobre o parâmetro inicial de prestação direta pelos titulares do serviço e indireta maciçamente prestada pelas Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CEBS), somou-se a prestação indireta de empresas privadas, seja via concessão simples seja via Participação Público-Privada (PPP), contingenciada por dois marcos indicadores dos limites da intervenção privada: (**1**) a **regionalização da prestação** permitindo, tal qual o modelo predecessor da tarifa única estadual, um equilíbrio na relação investimentos-lucros e principalmente no **atendimento universal** para localidades economicamente deficitárias que permitisse com que os investimentos lhes alcançassem com **modicidade tarifária**, e (**2**) a sub-delegação e PPP **limitadas à 25% do valor do contrato** que evitasse a transferência indiscriminada da operação do saneamento que, mesmo pública, já tinha alcançado metas de universalização (principalmente em localidades do sul e sudeste com alguma presença também no centro-oeste e nordeste) não fazendo com que os investimentos públicos realizados por décadas passassem simplesmente a ser operados pela iniciativa privada sem a contraprestação da realização de investimentos.

Verificou-se na sequência de sua vigência que se realizaram diversas licitações, principalmente em capitais de estado e cidades com maior densidade populacional - mesmo porque a Lei n. 14.026/20 não endereçou qualquer solução

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

para o **saneamento rural** que continuou representativo de uma política pública relegada a segundo plano.

Especificamente quanto à **prestação regionalizada** como mecanismo de viabilidade econômica do princípio da modicidade tarifária, verificou-se na esteira dos julgados do Supremo de jus Federal que o **Federalismo de Cooperação** impunha uma solução conjunta para o grupo de municípios que pudessem **solidariamente** se ajudar como reflexo dos valores constitucionais estabelecidos no artigo terceiro e na própria lógica do Estado Federal.

Assim é que um estudo sobre a **distribuição de competência** do Saneamento básico na Constituição Federal de 1988 identificará o modelo prestacional regionalizado como o centro de sua realização. Vejamos.

Um exame da Constituição Federal de 1988 identifica que o tema do saneamento básico é tratado de forma imprecisa sem uma posição afirmativa e isenta de dúvida quanto à atribuição para a prestação do serviço público. O que gerou um momento preliminar de obscuridade na determinação do ente federativo responsável pela execução das diversas tarefas que compõem o saneamento básico.

Em termos de **diretrizes gerais do sistema de águas**, a Constituição Federal atribui à União capacidade legislativa privativa (art. 22, IV), de instituição de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (art. 21, XIX)[2] e seu domínio à União e Estados (art. 20, III e VI, e 26, I)[3].

Já sobre a **proteção ambiental e controle de poluição** – que a falta de saneamento básico gera – a Constituição Federal de 1988 atribui competência legislativa concorrente à União e Estados (art. 24, VI) – o que não elimina a competência legislativa suplementar geral dos municípios (art. 30, II) – sendo dever (competência administrativa) de todos sua proteção e o combate à poluição em todas as suas formas (art. 23, VI).

Em específico sobre o **saneamento básico**, alguns poucos dispositivos constitucionais tratam da matéria: (a) competência da União para traçar diretrizes, por lei ordinária, sobre o saneamento básico (art. 21, XX)[4]; (b) competência administrativa comum de todos os entes federativos para a promoção das condições do

[2] Cabendo aos Estados e Municípios o registro, acompanhamento e fiscalização da pesquisa e exploração de recursos hídricos (art. 23, XI).

[3] Não obstante a titularidade da União e dos Estados, o Min. Luis Roberto Barroso e Paulo Affonso Leme Machado sustentam que o direito de outorga não os torna proprietários exclusivos das águas, mas gestores do interesse geral que só podem negar a outorga em situação limite de ameaça ao sistema hídrico em geral.

[4] Competência exercida com a edição da Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento básico (DNSB).

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

saneamento básico (art. 23, IX); e (c) competência participativa do Sistema Único de Saúde na formulação da política e da execução de ações de saneamento básico (art. 200, IV).

Garantindo também aos Municípios (art. 30, V) a **prestação de serviços públicos de interesse local**. O que torna atribuível aos Municípios aqueles serviços que sejam predominantemente de natureza local e que não tenha uma atribuição expressa e compartilhada à União ou aos Estados.

Logo, percebe-se que a disposição das competências constitucionais atribui as normas gerais à União e a execução de tais diretrizes aos Municípios que produzem a legislação ordinária correspondente.

A grande questão sobre a competência do serviço de saneamento básico foi trazida pelo Min. Eros Roberto Grau no conhecido *Regiões Metropolitanas: regime jurídico* (São Paulo: José Bushatsky, 1974) que trabalhou a **formação dos grandes centros metropolitanos** a partir dos anos 30 afirmando que os municípios isoladamente tinham perdido a capacidade de prestar diversos serviços públicos que ganharam dimensão interlocal, diga-se regional, e que, por isto, desde a Emenda Constitucional n. 01/69 houve a necessidade de instituição de **serviços metropolitanos** que na atual Constituição foi designado no art. 25, § 3º, que **não** transfere aos Estados-membros a competência municipal relativa à prestação de serviços comuns a vários Municípios, mas lhes atribui a capacidade de instituir **regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões** visando a integração da organização, do planejamento e da execução de serviços comuns[5].

Assim, diante da propriedade homeostática das formas jurídicas, a característica complexa da prestação do serviço público de saneamento impõe que o serviço de predominante interesse local **ganhe dimensão interlocal** devendo o Estado-membro auxiliar na geração de eficiência econômica e administrativa na realização do interesse comum, principalmente em termos de universalização do serviço, qualidade e modicidade de tarifas.

Não obstante, a posição acima disposta restava ainda obscura no direito pátrio a questão da competência da prestação do serviço público de saneamento básico que foi, por fim, dirimida em uma tríade de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Vejamos.

Na **ADI 2340/SC** (rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/03/2013), o Min. Eros Roberto Grau retomou seus estudos prévios à Constituição de 1988 e seguiu adiante para afirmar que a atuação do Estado-membro na promoção da integração entre Municípios não compromete a integridade das competências constitucionalmente atribuídas

[5] "importa aclarar que a ideia de região metropolitana deriva da conurbação. As áreas urbanas vão se aglomerando em torno de um Município maior. Eliminando as áreas rurais e fazendo surgir, entre os Municípios, área urbana única, necessário se mostra a integração dos serviços municipais". (Petição Inicial da ADI 2077/BA, adv. Alberto Moreira Rodrigues e Adilson José Paulo Barbosa, fl. 11)

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

aos Municípios. Em outras palavras, a atribuição de promoção da atuação integrada dos Municípios pelos Estados-membros ***não elimina a competência municipal*** em assunto de interesse local, ***ainda que interlocal***, como é o caso do saneamento básico.[6]

A novidade do arranjo federativo da Constituição de 1998 foi enriquecer o interesse interlocal ou regional com a capacidade integrativa dos **Municípios limítrofes** na gestão de interesses comuns auxiliados pelos Estados-membros. Podendo os Municípios, em função dos princípios da eficiência e da economicidade, delegar à entidade da Administração Indireta de âmbito estadual a prestação de tais serviços, como acontece, de fato, nos diversos Estados da Federação[7].

Na mesma ação, outros Ministros sustentaram a mesma posição acerca da competência municipal para a prestação do serviço de saneamento básico. Assim, o Min. Ricardo Lewandowski, citando Hely Lopes Meirelles[8] e a Min. Ellen Gracie[9], afirma não ter dúvidas da competência municipal para tratar de serviço de distribuição de água potável – o primeiro dos itens do saneamento básico definido no art. 3º, inciso I, alínea 'a', da Lei n. 11.445/07, Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico.

Já o Min. Gilmar Mendes, referindo-se à ADI 1.842/RJ, que mais adiante será tratada, indica que **o estabelecimento de regiões metropolitanas <u>não</u> significa simples transferência de competências para o Estado**, pois caberia ao órgão colegiado (na forma da regulamentação legal do consórcio público, por exemplo) a gestão do serviço de saneamento. Isto porque as circunstâncias naturais do serviço, o elevado custo de implantação e a manutenção adequada do mesmo – tendendo à ampliação universalizante ao longo do tempo – demandam expressivos aportes financeiros que ultrapassam a capacidade da grande maioria dos Municípios brasileiros.

---

[6] Mesmo porque a atuação integrada deve se dar de forma consensual mediante a formação de consórcios públicos regulado pela Lei n. 11.107, de 06 de abril de 2005.

[7] *"A mim não impressiona a circunstância de a empresa ser estadual. Importante observar é que esse é um serviço do Município. O poder concedente é o Município. O poder concedente podia conceder a prestação do serviço a uma empresa privada, a uma empresa estadual, a uma empresa federal, a quem desejasse conceder, naturalmente observadas as regras o artigo 175 da Constituição.*
A circunstância de o serviço ser prestado ao poder concedente – o Município – por uma empresa que é controlada pelo Tesouro Estadual é irrelevante. Mercê disso não se transfere competência legislativa ao Estado-membro. É o poder concedente, o Município que detém a competência atinente à prestação do serviço. De modo que a circunstância de ser uma empresa estadual efetivamente não tem o condão de transferir competência legislativa ao Estado-membro. Caso contrário afirmaríamos, amanhã, que quem deve estabelecer as regras da prestação do serviço pelo concessionário de serviço público é o próprio particular, não o poder concedente". (Min. Eros Roberto Grau. ADI 2340/SC, fl. 232)

[8] "*(...) as obras e serviços para fornecimento de água potável e eliminação de detritos sanitários domiciliares; incluindo a captação, condução, tratamento e despejo adequado, são atribuições precípuas do Município, como medidas de interesse da saúde pública em geral e dos usuários em particular*" (Direito Municipal brasileiro, 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 438-439.

[9] "*(...) sem dúvida nenhuma, o serviço de prestação de fornecimento de água compete ao município, ainda que seja atribuído por concessão a uma empresa estadual*" (ADI-MC 2340/SC, fl. 135).

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

A integração do planejamento e execução do saneamento básico de agrupamento de Municípios (**gestão associada**; seja por meio do voluntário e preferível consórcio público, **seja por meio da compulsória organização de** Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e **Microrregiões**), continua ele, privilegia a economicidade e a eficiência de recursos naturais e financeiros, além de permitir **subsídios cruzados** entre as demandas de serviços de pequenas comunidades e os grandes centros urbanos[10].

Retomando a fala do Min. Gilmar Mendes, agora na **ADI 1842/RJ**, afirma que a gestão associada (art. 3º, II, e 24, da Lei n. 11.445/07 – Lei de DNSB c/c art. 241 CF/88) determina o planejamento das ações de saneamento de forma articulada por estrutura colegiada "*em que a vontade de um único ente não fosse imposta a todos os demais entes políticos participantes*" (ADI 2340/SC, fl. 243).

Aliás, importante da ADI 1842/RJ é o acréscimo de outros pontos de interpretação constitucional do Eg. STF que não foram abordados no julgamento da ADI 2340/SC. Assim, manifestou-se o Min. Maurício Correa que a instituição de serviços públicos de interesse interlocal como o de saneamento básico que permite a formação de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões (art. 25, § 3º, CF/88) que dá **relevante papel de integração entre Municípios limítrofes e o Estado** corresponde ao que idealiza o **Pacto Federativo** para ***exercício equilibrado e harmônico dos entes federativos*** na geração de utilidades para a população.

Assim, a Constituição Federal de 1988 não adere a qualquer força centrífuga de desagregação federativa que represente a desconexão entre entes federativos, assim "*os problemas e os interesses de cada núcleo urbano passam a interagir de tal modo, que acabam constituindo um* ***sistema socioeconômico integrado, sem que com isso possa admitir-se a ocorrência de violação à autonomia municipal****, tendo em vista o comando constitucional autorizador* [art. 25, § 3º, CF/88]" (Ac. ADI 1842/RJ, Min. Maurício Correa, fl. 24) (grifos opostos).

Ressalte-se que **tal integração entre Municípios e Estado *não elimina a Autonomia Municipal*** nem retira a participação dos Municípios na busca de soluções conjuntas que não é apenas desejável, mas que, **segundo o espírito democrático-constitucional**, deve nortear tal atuação pelo que "***desponta cristalino que as decisões de interesse dessas áreas deverão ser compartilhadas entre os Municípios que as compõem e o Estado***" (Ac. ADI 1842/RJ, Min. Maurício Correa, fl. 25) (grifos opostos). Logo, a expressão constitucional da regionalização do serviço público de saneamento materializa o **compartilhamento de atribuições e serviços públicos** em benefício da coletividade.

[10] Atendendo, desta maneira, aos princípios da Lei de DNSB no que concerne à universalização do acesso, integralidade, eficiência e sustentabilidade econômica e gestão eficiente dos recursos hídricos (art. 2º, incisos I, II, VII e XII, respectivamente, da Lei n. 11.445/07 – Lei de DNSB)

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

O Min. Joaquim Barbosa também apresentou ponto relevante ao afirmar que, no caso de serviços regionalizados, a titularidade das competências não pode ser somente do Estado, mas compartidas com este e o Município; **tornando-se, portanto, flagrantemente inconstitucional qualquer alijamento do Município do processo decisório** relativo à concessão e permissão de serviços de interesse comum como é o caso do saneamento.

Foi o Min. Nelson Jobim que aduziu que o Município sendo titular das funções executadas pela região, entre elas o saneamento, não poderá exercer essa titularidade em serviço interlocal sem que obtenha o consenso dos demais Municípios afetados. Por outra aproximação, ***também não pode o Estado tomar decisão isolada que afete diretamente o interesse local titularizado pelos Municípios***. Por isso, se deve reconhecer um vínculo, não de subordinação, mas de ***cooperação*** no processo decisório interno a formar um verdadeiro ***Federalismo de Cooperação***.

Em resumo, **o interesse regional não faz parte da competência dos Estados**[11], mas ele é uma transformação do interesse municipal em unidade decisória ou administrativa mediante a associação consensual (gestão associada) ou vinculada (região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião) desses Municípios. Não tendo um Município isolado a soberania da decisão, mas também evitando que qualquer decisão seja tomada sem sua concordância.

Por fim, o Min. Ricardo Lewandowski destaca ponto inédito nas manifestações anteriores acerca da necessidade da participação popular no planejamento regional (Ac. ADI 1842/RJ, Min. Ricardo Lewandowski, fl. 31 e seguintes). Pois, a participação da sociedade civil no planejamento, regulação e execução de funções públicas de interesse comum ligadas ao saneamento básico concretiza os valores mais sublimes do ordenamento constitucional vigente. Isto porque, sem o controle social (princípio expresso do Lei de DNSB, art. 2º, X, Lei n. 11.445/07) afastar-se-ia os cidadãos do poder e descumpriria o mandamento do artigo 29, XII, CF/88:

> *Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:*
>
> *XII* - **cooperação das associações representativas no planejamento municipal**. *(grifos opostos)*

[11] Aqui o Estado não detém propriamente uma competência material, mas procedimental em criar condições para que os serviços públicos de interesse comum possam ser prestados para toda a população da região.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

Em conclusão, a tríade jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é completada pela **ADI MC 2.077/BA** que adere à linha já traçada nos julgados anteriores, agora na letra abalizada do Min. Ilmar Galvão que reconhece que

> *"por mais, entretanto, que se venha tornando frequente o recurso dos Municípios à ajuda do Estado, para seu desenvolvimento urbanístico, quer em serviços de segurança, saúde e saneamento, não se podendo vedar a este, por outro lado, que trace diretrizes gerais de interesse comum a ambos os níveis de governo, tal circunstância não permite que, adredemente, se afaste a competência municipal para dispor sobre qualquer matéria que toque ao interesse local"*[12].

Portanto, em arremate, o serviço público de saneamento é privativo do Poder Público no qual suas atribuições são inerentes ao interesse local que se incluem na competência originária do Município; ainda que a natureza complexa do saneamento requeira a participação de outros Municípios e do Estado no planejamento, execução e gestão do serviço integrado. Assim, mesmo que se tenha, por delegação ou concessão, atribuída operação de tais serviços à empresa pública ou sociedade de economia pertencente à Estado-membro, não se pode reduzir, direta ou indiretamente, as atribuições constitucionais dos Municípios.

O Município é a representação contemporânea da forma política da comuna. ***A preservação de sua autonomia político-administrativa é também a proteção da autodeterminação política, pois no espaço municipal é que o cidadão comum está mais próximo de seus representantes e pode demandar suas necessidades pessoais e discutir as coletivas***. Daí a importância municipal e de sua participação no processo decisório, sob pena da própria participação popular não ser examinada violando-se a autonomia do cidadão de autodeterminar-se porque os governos locais são o fundamento de qualquer regime democrático.

O que determina dizer que a Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, é, em muito aspectos, alinhada com o melhor entendimento constitucional adequando-se, em geral, à engenharia constitucional do saneamento público brasileiro. Não obstante, **peca em dois substantivos pontos**: (**A**) a transformação da prestação regionalizada microrregional em única **Macrorregião** de saneamento que engloba o Estado do Piauí e seus 224 Municípios; e (**B**) o **desequilíbrio proporcional de votos do Estado do Piauí** dentro da formação da vontade decisional da assembleia do Colegiado Microrregional que impõe **super representatividade** a este ente federativo em prejuízo direto de todos os demais, não merecendo manterem-se em vigor posto

[12] Min. Ilmar Galvão. ADI MC 2077/BA, fl. 09.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

violam frontalmente os artigos 25, § 3º; 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88 como se detalhará nos itens 3.1. e 3.2. adiante.

3. DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO.

3.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO PIAUÍ N. 262, DE 30 DE MARÇO DE 2022.

O art. 2º da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, prevê a estruturação da Microrregião de maneira ontologicamente contraria à prestação regionalizada constitucional, vejamos.

A previsão normativa indica que:

> *Art. 2º Fica a Microrregião de Água e Esgoto do Piauí – MRAE constituída **pelo Estado do Piauí e por todos os municípios piauienses**. (grifo nosso)*

Desta forma, **a Microrregião não é microrregião**, mas uma **Macrorregião de saneamento** que incorpora todo espaço geográfico do Estado do Piauí **com seus 224 Municípios**, o que, por óbvio, contraria a própria etimologia da ideia constitucional de microrregião.

Afinal se a legislação e a doutrina têm dificuldades para conceituar Microrregião na forma estabelecida pela Constituição Federal, a identificação de seus contornos e limites pode se dar a partir de sua **Raiz Etimológica**. Desta forma, o sufixo '**micro**' tem origem etimológica no grego ***mikrós*** significando **pequeno, curto**, sendo utilizado como **elemento de composição** que significa muito pequeno como nos casos de microempresa, micro-habitat e **microrregião**. Neste último caso (microrregião) passa a significar geograficamente a **divisão menor de uma região geográfica** pela composição entre **micro + região**.

Ademais, se não há legislação que especifique os contornos conceituais de Microrregião, **há segurança jurídica para dizer o que ele não é!** Essa **certeza negativa** possibilita a solução adequada da questão posta porque o sufixo '**micro**', sendo pequeno, curto ou parte de uma composição, é suficiente para dizer que a **Macrorregião** desenhada pela legislação impugnada formada a partir da unificação de **TODOS** os Municípios da região geográfica em referência, **NUNCA** pode ser uma Microrregião, senão uma **Macrorregião** de saneamento em violação direta ao artigo 25, § 3º, CF/88.

O que resta claro é que quando se trata de Microrregião de Saneamento por designação de Lei Complementar estadual que pretende

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

regionalizar sua prestação por aglutinação de municípios limítrofes que **tornem útil e necessário a integração da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum**, é preciso dividir a área geográfica do Estado em tantas Microrregiões quanto indiquem os parâmetros técnicos.

Assim, há uma certeza clara e inequívoca que a designação do art. 2º, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, que prevê uma única Microrregião de Saneamento para todo o Estado do Piauí **viola a regionalização dos serviços comuns de saneamento previsto no artigo 25, § 3º, CF/88**, pois viola o comando constitucional de microrregionalização da área geográfica do Estado do Piauí.

É certo que a divisão em microrregiões **não pode ser estabelecida aleatoriamente e sem critérios**, pelo que foge à competência do Poder Judiciário substituir a **previsão normativa inconstitucional** por uma divisão microrregional que alcance o desejo constitucional.

Logo, se é certo que uma única Microrregião de saneamento para o Estado do Piauí **viola frontalmente** o artigo 25, § 3º, CF/88, também é certo que o Poder Judiciário não tem competência para fazer a adequação territorial em tantas microrregiões quanto necessárias para que haja pleno atendimento constitucional da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum.

É neste sentido que a técnica de julgamento adotada pelo Supremo Tribunal Federal se amolda à perfeição ao caso concreto. Ou seja, requer-se a **declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade do art. 2º, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, suspendendo-se sua aplicação até que a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional.**

Isto é, que a ALEPI venha a exercer sua função legislativa e divida o Estado do Piauí em tantas microrregiões de saneamento quanto entender necessárias para que haja pleno atendimento da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum em atendimento ao artigo 25, § 3º, CF/88.

A declaração de inconstitucionalidade integral da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, desrespeitaria a **Teoria da Divisibilidade das Leis** porque, em sede de jurisdição constitucional, **os dispositivos que não apresentam vício de inconstitucionalidade devem permanecer válidos (ARR 4.081, rel. min. Edson Fachin, j. 22-11-2015, P, DJ de 4-12-2015)**.

E mais, a legítima atividade legislativa que trouxe a lume a Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, não pode ser perdida porque ela é clara emanação da regionalização do serviço público de saneamento básico da Constituição Federal (art. 25, § 3º), mantendo-se portanto a Lei Complementar em

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

vigor, **ainda que suspendendo-se a aplicação do art. 2º, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022**, até que seja editada nova lei complementar pela ALEPI alterando-o com finalidade de realizar o legítimo microrregionamento do saneamento estadual com quantas Microrregiões forem necessárias.

3.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º, INCISOS I E II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO PIAUÍ N. 262, DE 30 DE MARÇO DE 2022, COM A ALTERAÇÃO REALIZADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO PIAUÍ N. 288, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

Já agora sobre a inconstitucionalidade do art. 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, com redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, que prevê a composição do Colegiado Microrregional, vejamos a redação do integral do artigo 6º:

> *Art. 6º O Colegiado Microrregional é a instância máxima da entidade intergovernamental e deliberará com a presença de representantes de entes da Federação que, somados, detenham pelo menos mais da metade do número total de votos do Colegiado, sendo que:*
>
> *I - o Estado do Piauí terá número de votos equivalente a **40% (quarenta por cento) do número total de votos**; e*
>
> *II - os Municípios terão número de votos equivalentes a **60% (sessenta por cento) dos votos totais**. (**Redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023**)[13]*
>
> *§ 1º Cada Município terá direito a pelo menos um voto no Colegiado Microrregional.*
>
> *§ 2º É defeso que Município detenha votos em número superior a 5% (cinco por cento) do total de votos que o conjunto de Municípios detenha no Colegiado Microrregional. (**Redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023**)[14]*
>
> *§ 3º As deliberações exigirão número de votos superior à metade do total de votos do Colegiado Microrregional, com exceção das matérias dos incisos VII a X do caput do art. 7º, cujas deliberações exigem número de votos equivalente a 3/5 (três quintos) do total de votos do Colegiado Microrregional.*

[13] Redação anterior: II - cada Município terá, dentre os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos proporcional à sua população.

[14] Redação anterior: § 2º É defeso que Município detenha votos em número superior a 10% (dez por cento) do total de votos que o conjunto de Municípios detenha no Colegiado Microrregional.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

> *§ 4º Revogado*
>
> *§ 5º O Regimento Interno pode prever outras hipóteses de quórum qualificado.*
>
> *§ 6º (omissis)*
>
> *§ 7º O Regimento Interno poderá disciplinar outros critérios para a definição do número de votos dos Municípios. (**Redação acrescentada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023**)*
>
> *§ 8º (omissis)*

Sendo ainda necessário destacar, para a completude do entendimento da questão, que a **instalação** das sessões da assembleia do Colegiado Microrregional (**quorum de instalação**) será realizada pela **Maioria Absoluta** de votos (art. 6º, *caput*, Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022), mas que também as deliberações ordinárias (**quorum de votação**) demandarão **Maioria Absoluta** de votos, sendo algumas matérias decididas por **maioria qualificada de 3/5** de votos (art. 6º, § 3º, Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022).

Interessante informar que, segundo o **Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023)**, a distribuição de número de votos dos Municípios no Colegiado Microrregional serão calculados a partir das seguintes regras:

> *Art. 22. Será exigida a presença de membros que detenham mais da metade dos votos para a instalação e para a aprovação de matéria sujeita à deliberação do Colegiado Microrregional.*
>
> *§ 1º Excluem-se do caput as matérias previstas no art. 37, que exigem quórum qualificado para aprovação.*
>
> *§ 2º Para efeito do disposto no caput e § 1º deste artigo, serão consideradas as seguintes regras:*
>
> *I – o total de votos no Colegiado Microrregional é de quinhentos;*
>
> *II – o Estado do Piauí terá 200 (duzentos) votos (40%);*
>
> *III – **os 300 (trezentos) votos remanescentes (60%) serão atribuídos aos Municípios, sendo que 224 (duzentos e vinte quatro) votos serão distribuídos de forma paritária e os 76 (setenta e***

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

***seis) restantes de forma proporcional à sua população**, de acordo com a última contagem do censo promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos termos do Anexo Único deste Regimento Interno;*

*IV – **cada Município terá direito no mínimo a 1 (um) voto e máximo de 15 (quinze) votos**;*

V – os números de votos deverão ser inteiros, sendo adotada para fins de arredondamento e distribuição dos votos remanescentes, as menores diferenças de valores para obtenção do número inteiro.

Assim, conforme as regras matrizes acima especificadas, o **Apêndice** do Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023) distribui os Votos no Colegiado Microrregional, conforme Tabela abaixo:

APÊNDICE - VOTOS NO COLEGIADO MICRORREGIONAL REGIMENTO INTERNO DO MRAE-PI (RESOLUÇÃO CMRAE N. 001, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023)			
Município	**Votos**	**Município**	**Votos**
ACAUÃ	1	LAGOA DE SÃO FRANCISCO	1
AGRICOLÂNDIA	1	LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	1
ÁGUA BRANCA	2	LAGOA DO PIAUÍ	1
ALAGOINHA DO PIAUÍ	1	LAGOA DO SÍTIO	1
ALEGRETE DO PIAUÍ	1	LAGOINHA DO PIAUÍ	1
ALTO LONGÁ	1	LANDRI SALES	1
ALTOS	3	LUÍS CORREIA	3
ALVORADA DO GURGUÉIA	1	LUZILÂNDIA	3
AMARANTE	2	MADEIRO	1
ANGICAL DO PIAUÍ	1	MANOEL EMÍDIO	1
ANÍSIO DE ABREU	1	MARCOLÂNDIA	1
ANTÔNIO ALMEIDA	1	MARCOS PARENTE	1
AROAZES	1	MASSAPÊ DO PIAUÍ	1
AROEIRAS DO ITAIM	1	MATIAS OLÍMPIO	1
ARRAIAL	1	MIGUEL ALVES	3
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ	1	MIGUEL LEÃO	1
AVELINO LOPES	1	MILTON BRANDÃO	1
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	1	MONSENHOR GIL	1

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

BARRA D'ALCÂNTARA	1	MONSENHOR HIPÓLITO	1
BARRAS	3	MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	1
BARREIRAS DO PIAUÍ	1	MORRO CABEÇA NO TEMPO	1
BARRO DURO	1	MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ	1
BATALHA	3	MURICI DOS PORTELAS	1
BELA VISTA DO PIAUÍ	1	NAZARÉ DO PIAUÍ	1
BELÉM DO PIAUÍ	1	NAZÁRIA	1
BENEDITINOS	1	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	1
BERTOLÍNIA	1	NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	1
BETÂNIA DO PIAUÍ	1	NOVA SANTA RITA	1
BOA HORA	1	NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	1
BOCAINA	1	NOVO SANTO ANTÔNIO	1
BOM JESUS	3	OEIRAS	3
BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ	1	OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ	1
BONFIM DO PIAUÍ	1	PADRE MARCOS	1
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	1	PAES LANDIM	1
BRASILEIRA	1	PAJEÚ DO PIAUÍ	1
BREJO DO PIAUÍ	1	PALMEIRA DO PIAUÍ	1
BURITI DOS LOPES	2	PALMEIRAIS	1
BURITI DOS MONTES	1	PAQUETÁ	1
CABECEIRAS DO PIAUÍ	1	PARNAGUÁ	1
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	1	PARNAÍBA	6
CAJUEIRO DA PRAIA	1	PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ	1
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ	1	PATOS DO PIAUÍ	1
CAMPINAS DO PIAUÍ	1	PAU D'ARCO DO PIAUÍ	1
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	1	PAULISTANA	2
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	1	PAVUSSU	1
CAMPO LARGO DO PIAUÍ	1	PEDRO II	3
CAMPO MAIOR	3	PEDRO LAURENTINO	1
CANAVIEIRA	1	PICOS	4
CANTO DO BURITI	2	PIMENTEIRAS	1
CAPITÃO DE CAMPOS	1	PIO IX	2
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	1	PIRACURUCA	3

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

CARACOL	1	PIRIPIRI	4
CARAÚBAS DO PIAUÍ	1	PORTO	1
CARIDADE DO PIAUÍ	1	PORTO ALEGRE DO PIAUÍ	1
CASTELO DO PIAUÍ	2	PRATA DO PIAUÍ	1
CAXINGÓ	1	QUEIMADA NOVA	1
COCAL	3	REDENÇÃO DO GURGUÉIA	1
COCAL DE TELHA	1	REGENERAÇÃO	2
COCAL DOS ALVES	1	RIACHO FRIO	1
COIVARAS	1	RIBEIRA DO PIAUÍ	1
COLÔNIA DO GURGUÉIA	1	RIBEIRO GONÇALVES	1
COLÔNIA DO PIAUÍ	1	RIO GRANDE DO PIAUÍ	1
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	1	SANTA CRUZ DO PIAUÍ	1
CORONEL JOSÉ DIAS	1	SANTA CRUZ DOS MILAGRES	1
CORRENTE	3	SANTA FILOMENA	1
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ	1	SANTA LUZ	1
CRISTINO CASTRO	1	SANTA ROSA DO PIAUÍ	1
CURIMATÁ	1	SANTANA DO PIAUÍ	1
CURRAIS	1	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	1
CURRAL NOVO DO PIAUÍ	1	SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES	1
CURRALINHOS	1	SANTO INÁCIO DO PIAUÍ	1
DEMERVAL LOBÃO	1	SÃO BRAZ DO PIAUÍ	1
DIRCEU ARCOVERDE	1	SÃO FÉLIX DO PIAUÍ	1
DOM EXPEDITO LOPES	1	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	1
DOM INOCÊNCIO	1	SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	1
DOMINGOS MOURÃO	1	SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	1
ELESBÃO VELOSO	1	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	1
ELISEU MARTINS	1	SÃO JOÃO DA CANABRAVA	1
ESPERANTINA	3	SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	1
FARTURA DO PIAUÍ	1	SÃO JOÃO DA SERRA	1
FLORES DO PIAUÍ	1	SÃO JOÃO DA VARJOTA	1
FLORESTA DO PIAUÍ	1	SÃO JOÃO DO ARRAIAL	1
FLORIANO	3	SÃO JOÃO DO PIAUÍ	2
FRANCINÓPOLIS	1	SÃO JOSÉ DO DIVINO	1

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

FRANCISCO AYRES	1	SÃO JOSÉ DO PEIXE	1
FRANCISCO MACEDO	1	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	1
FRANCISCO SANTOS	1	SÃO JULIÃO	1
FRONTEIRAS	1	SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ	1
GEMINIANO	1	SÃO LUIS DO PIAUÍ	1
GILBUÉS	1	SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE	1
GUADALUPE	1	SÃO MIGUEL DO FIDALGO	1
GUARIBAS	1	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	2
HUGO NAPOLEÃO	1	SÃO PEDRO DO PIAUÍ	1
ILHA GRANDE	1	SÃO RAIMUNDO NONATO	3
INHUMA	1	SEBASTIÃO BARROS	1
IPIRANGA DO PIAUÍ	1	SEBASTIÃO LEAL	1
ISAÍAS COELHO	1	SIGEFREDO PACHECO	1
ITAINÓPOLIS	1	SIMÕES	1
ITAUEIRA	1	SIMPLÍCIO MENDES	1
JACOBINA DO PIAUÍ	1	SOCORRO DO PIAUÍ	1
JAICÓS	2	SUSSUAPARA	1
JARDIM DO MULATO	1	TAMBORIL DO PIAUÍ	1
JATOBÁ DO PIAUÍ	1	TANQUE DO PIAUÍ	1
JERUMENHA	1	TERESINA	15
JOÃO COSTA	1	UNIÃO	3
JOAQUIM PIRES	1	URUÇUÍ	3
JOCA MARQUES	1	VALENÇA DO PIAUÍ	3
JOSÉ DE FREITAS	3	VÁRZEA BRANCA	1
JUAZEIRO DO PIAUÍ	1	VÁRZEA GRANDE	1
JÚLIO BORGES	1	VERA MENDES	1
JUREMA	1	VILA NOVA DO PIAUÍ	1
LAGOA ALEGRE	1	WALL FERRAZ	1
TOTAL Votos dos Municípios	300		
TOTAL Votos Estado do Piauí	200		
TOTAL Colegiado Microregional	500		
Maioria Absoluta	251		
Maioria Qualificada (3/5)	300		

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

Da Tabela acima é fácil perceber que a **proporção de votos fixos** estabelecida para o **Estado do Piauí** faz com que ele seja **mais que proporcionalmente representado no órgão colegiado**, no qual, segundo a legítima interpretação do STF, a competência deveria ser compartilhada entre Estado e Municípios.

Ao **absurdo** da formatação da Microrregião de Saneamento como único conglomerado de Municípios que engloba toda a extensão territorial do Piauí e todos os seus Municípios, **soma-se** o fato de que o **Colegiado Microrregional é amplamente dominado pela minoria de integrantes com fortíssima liderança do Estado do Piauí**, afinal apenas **15,6%** dos Municípios integrantes do Colegiado Microrregional tem mais que um voto.

Isto porque, **bastam os votos do Estado do Piauí somados aos dos 12 maiores Municípios** para que **apenas 13 (treze) integrantes** do Colegiado Microrregional decidam o destino de todos os **outros 212 (duzentos e doze) Municípios!**

É importante notar, portanto, que **212 (duzentos e doze) Municípios nem precisam estar presentes** na Assembleia do Colegiado Microrregional porque os **13 (treze) integrantes** do exemplo acima têm **maioria absoluta tanto para a instalação da Assembleia quanto para a deliberação da pauta**.

A distribuição da geografia humana no Piauí é singular com um número grande de municípios que deveriam dividir em conjunto a força deliberativa do Colegiado Microrregional, mas a **regra de distribuição de votos impugnada é limitativa do equilíbrio participativo** seja porque estabelece um **Teto** de representação municipal, hoje em **5%** do total de votos (art. 6º, § 2º, Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022)[15], o que equivale a **15 Votos** (art. 22, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023)).

A regra de limite de votos foi construída para ***reduzir*** a proporção de votos atribuída ao **Município de Teresina** que poderia contrapor ao poderio assembleiano do Estado do Piauí. Assim, a regra do art. 6º, § 2º, Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, reforçada pelo art. 22, § 2º, inciso IV, do Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023), ***prejudica*** **a representação do Município de Teresina,** ao mesmo tempo que **beneficia desproporcionalmente** o Estado do Piauí nas deliberações do Colegiado Microrregional.

Mas também a regra distributiva de votos atualmente estabelece um **Piso** ao substituir a regra **original** da distribuição de votos dos Municípios do art. 6º, inciso II, Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de

[15] O texto da Lei Complementar foi alterado para reduzir o teto de 10% do total de votos para os atuais 5%, segundo a redação definida pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

2022[16], que determinava que os 60% (sessenta por cento) de votos dos Municípios seriam distribuídos conforme ao número de votos **proporcional à sua população** para a regra do art. 22, inciso III, do Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023) que determina que:

> *III – os 300 (trezentos) votos remanescentes (60%) serão atribuídos aos Municípios, sendo que **224 (duzentos e vinte quatro) votos serão distribuídos de forma paritária** e os **76 (setenta e seis) restantes de forma proporcional à sua população**, de acordo com a última contagem do censo promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos termos do Anexo Único deste Regimento Interno;*

Com isso, restaram um grupo **imenso** de **212 (duzentos e doze) Municípios** com apenas 01 (um) voto, enquanto apenas **15,6%** dos Municípios integrantes do Colegiado Microrregional tem mais que 01 (um) voto. **O que garante uma hiper dominância do Estado do Piauí com seus 200 votos**, o que claramente lhe atribui super representatividade ao mesmo tempo que viola a **Autonomia Constitucional dos Municípios piauienses** prevista nos artigos 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88.

Já para que os Municípios pudessem decidir em contraposição a uma posição do Estado do Piauí, eles teriam que se reunir em uma frente de **175 (cento e setenta e cinco)** entes municipais - Teresina, Parnaíba, Picos, Piriri, Altos, Barras, Batalha, Bom Jesus, Campo Maior, Cocal, Corrente, Esperantina, Floriano, José de Freitas, Luís Correia, Luzilândia, Miguel Alves, Oeiras, Pedro II, Piracuruca, São Raimundo Nonato, União Uruçuí, Valença do Piauí, Água Branca, Amarante, Buriti dos Lopes, Canto do Buriti, Castelo do Piauí, Jaicós, Paulistana, Pio IX, Regeneração, São João do Piauí, São Miguel do Tapuio Acauã, Agricolândia, Alagoinha do Piauí Alegrete do Piauí, Alto Longá, Alvorada do Gurguéia, Angical do Piauí, Anísio de Abreu, Antônio Almeida, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Arraial, Assunção do Piauí, Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, Barra D'Alcântara, Barreiras do Piauí, Barro Duro, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Bertolínia, Betânia do Piauí, Boa Hora, Bocaina, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do Piauí, Boqueirão do Piauí, Brasileira, Brejo do Piauí, Buruti dos Montes, Cabeceiras do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Cajueiro da Praia, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande do Piauí, Campo Largo do Piauí, Canavieira, Capitão de Campos, Capitão Gervásio Oliveira, Caracol, Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Caxingó, Cocal de Telha, Cocal dos Alves, Coivaras, Colônia do Gurguéia, Colônia do Piauí, Conceição do Canindé, Coronel José Dias, Cristalândia do Piauí, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Curral Novo do Piauí, Curralinhos, Demerval Lobão, Dirceu Arcoverde, Dom

[16] O texto original do inciso II do art. 6º era: II - cada Município terá, dentre os 60% (sessenta por cento) de votos restantes**, número de votos proporcional à sua população**. Texto este que foi alterado pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, que hoje estabelece: II - os Municípios terão número de votos equivalentes a 60% (sessenta por cento) dos votos totais.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

Expedido Lopes, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Fartura do Piauí, Flores do Piauí, Floresta do Piauí, Francinópolis, Francisco Ayres, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Gilibués, Guadalupe, Guaribas, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhuma, Ipiranga do Piauí, Isaías Coelho, Itainópolis, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jardim do Mulato, Jabotá do Piauí, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires, Joca Marques, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa Alegre, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí, Lagoa do Sítio, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Madeiro, Manoel Emídio, Marcolândia, Marcos Parente, Massapê do Piauí, Matias Olímpio, Miguel Leão, Milton Brandão, Monsenhora Gil, Monsenhor Hipólito, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça no Tempo, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portelas, Nazaré do Piauí, Nazária, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Nova Santa Rita, Novo Oriente do Piauí, Novo Santo Antônio, Olho D'Água do Piauí, Padre marcos, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Palmeira do Piauí, Palmeiras, Paquetá, Paranaguá, Passagem Franca do Piauí, Patos do Piauí, Pau D'Arco do Piauí, Pavussu, Pedro Laurentino, Pimenteiras, Porto, Porto Alegre do Piauí e Prata do Piauí - para alcançar os **251 (duzentos e cinquenta e um) votos da Maioria Absoluta do Colegiado Microrregional !**

Caso os Municípios pretendam deliberar sobre tema que a Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, determine a necessidade **Maioria Qualificada de 3/5** dos Votos do Colegiado Microrregional, então precisariam decidir **À UNANIMIDADE DOS 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) MUNICÍPIOS** para alcançar os 300 (trezentos) votos.

De outro giro, a posição do Estado do Piauí e seus 40% dos votos do Colegiado Microrregional **não demandará mais do que a soma de outros poucos votos de Municípios para que sempre alcance a Maioria Absoluta.**

Assim, o que temos na legislação é uma clara inconstitucionalidade pela **subrepresentação federativa** / **perda de autonomia política** que os Municípios integrantes do Colegiado Microrregional terão que conviver na pálida hipótese de inanição do controle concentrado de constitucionalidade a cargo deste C. Supremo Tribunal Federal.

A inconstitucionalidade indicada ao norte demonstra de forma prática, clara e objetiva que a representativa imposta pela legislação estadual é **arbitrária** e decorre de uma modelagem jurídica que **não enxerga as idiossincrasias regionais** senão um mal enjambrado cálculo de sustentabilidade econômico-financeira que **viola** o **Pacto Federativo** e o **efeito vinculante** (art. 102, § 2º, CF/88) da tríade jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: ADI 2.340/SC (rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/03/2013); ADI 1.842/RJ (rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2013); e ADI MC 2.077/BA (rel. Min. Ilmar Galvão, j. 06/03/0213), máxime a ADI 1.842/RJ que, nas palavras do Min. Maurício Correa, afirma que a regionalização da política pública de saneamento básico deve agir de tal maneira a formatar um "**sistema socioeconômico integrado, sem que com isso possa admitir-se a**

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

ocorrência de violação à autonomia municipal" (Ac. ADI 1842/RJ, Min. Maurício Correa, fl. 24) (grifos opostos).

Novamente, a melhor técnica de julgamento aplicável ao caso concreto é a **declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade do art. 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, com redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, suspendendo-se sua aplicação até que a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional.**

Isto é, que a ALEPI venha a estabelecer uma proporcionalidade de votos no Colegiado Microrregional que respeite as características próprias da distribuição populacional dos Municípios do Estado do Piauí e preserve o **Federalismo Cooperativo** com representação adequada dos Municípios no Colegiado Microrregional em atendimento aos artigos 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88.

4. DA MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 A 12, LEI N. 9.868/99)

A concessão da medida cautelar a que se refere o art. 10 da Lei n. 9.868/99 é medida que se impõe ante a presença dos requisitos legais para seu deferimento.

Com efeito, o ***fumus boni iuris*** ficou evidenciado nas razões acima ventiladas que conformam a existência de um bom direito a ser defendido na guarda da supremacia constitucional decorrente do **efeito vinculante** (art. 102, § 2º, CF/88) dos fundamentos e motivos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.340/SC (rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/03/2013); 1.842/RJ (rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2013); e 2.077/BA (rel. Min. Ilmar Galvão, j. 06/03/0213), e a clara impossibilidade constitucional de **(A) transformação da prestação regionalizada microrregional em uma única Macrorregião de saneamento** que englobe todo o território do Estado do Piauí, bem como **(B)** a **subrepresentatividade dos Municípios / perda de autonomia política** dentro do Colegiado Microrregional em razão do forte desequilíbrio proporcional de votos do Estado do Piauí dentro da formação da vontade decisional do Colegiado Microrregional. Tudo a **violar frontalmente os artigos 25, § 3º; 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88**.

Por outro lado, o ***periculum in mora*** a caracterizar o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo está na percepção de que **a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade suspendendo-se sua aplicação dos dispositivos impugnados** é a única solução capaz de garantir que a Constituição Federal seja respeitada, que sejam preservada a engenharia constitucional da prestação regionalizada do saneamento básico piauiense por meio de microrregiões de saneamento e que se garanta ainda a autonomia política dos Municípios para o exercício da competência constitucional de

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

organizar o serviço público de saneamento dentro do Colegiado Microrregional, isto **até que a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional.**

Aliás, no caso presente em que não é possível suprimir nenhuma parte da norma, **impõe-se que se conceda a medida cautelar para suspender a eficácia do texto impugnado sem a pronúncia de nulidade suspendendo-se a aplicação dos dispositivos impugnados** evitando que se delibere no Colegiado Microrregional do MRAE com ilegitimidade constitucional **impedindo que deliberações sejam votadas e executadas ao arrepio da Constituição Federal de 1988**.

Tudo a caracterizar o relevante dano de difícil reparação que a permanência do alcance macrorregional da atual configuração do MRAE e da subrepresentatividade municipal no Colegiado Microrregional possam vir a gerar, posto que já se realizam atos concretos por meio da **1ª e 2ª Assembleia Geral Extraordinária do Colegiado Microrregional realizadas em 05 de dezembro de 2023 e 15 de maio de 2024** e das **1ª Reunião e 2ª Reunião Extraordinária e 3ª Reunião do Comitê Técnico realizadas em 23 de janeiro, 14 de março e 14 de maio de 2024** e das demais assembleias que venham a ser convocadas.

Na mesma medida também fica evidente o risco ao resultado útil do processo se preservado o desenho institucional do texto impugnado a gerar múltiplas violações constitucionais com a continuidade das Assembleias do Colegiado Microrregional que importem em alterações jurídicas de toda ordem (econômicas, sociais e trabalhistas) na prestação do serviço de saneamento básico piauiense.

Destarte, a manutenção intempestiva dos artigos 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, com redação alterada pela Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, implica em **graves, concretos e imediatos prejuízos ao próprio setor de saneamento básico** de toda da região territorial dos Municípios envolvidos, aos trabalhadores do setor, e aos diversos usuários do serviço público de saneamento básico piauiense, mormente quanto ao desrespeito aos princípios constitucionais da regionalização do serviço público (artigo 25, § 3º, CF/88) e da autonomia política municipal (artigos 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88), pois o futuro julgamento de mérito pela inconstitucionalidade poderá não ser suficiente para extirpar todos os danos produzidos presentemente.

Presentes, pois, os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* decorre imperiosa a **concessão da Medida Cautelar** requerida para suspender a eficácia do texto impugnado **sem a pronúncia de nulidade** preservando qualquer ação do MRAE e do Colegiado Microrregional que leve o texto impugnado a conflitar com a Constituição, até o julgamento final da presente ação com objetivo de evitarem-se os prejuízos à sociedade piauiense e à Constituição Federal.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

5. DOS PEDIDOS

Isto posto, requer-se:

A) A ***concessão de Medida Cautelar***, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/99, para **suspender a eficácia do texto impugnado** (artigos 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022) **sem a pronúncia de nulidade**, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como a aplicação do ***rito abreviado*** do art. 12 da Lei n. 9.868/99;

B) Requer seja oficiado o Estado do Piauí e a Assembleia Legislativa do Piauí para prestarem informações no prazo legal, na forma do art. 6º da Lei n. 9.868/99;

C) Depois de colhidas as informações necessárias, seja ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí para oferecer d. parecer, nos termos do art. 103, § 1º, CF/88;

D) Dadas a relevância e a repercussão da matéria, após a apreciação do pedido de medida cautelar e de colhidas as informações, caso seja da conveniência, que sejam adotadas as providências do art. 9º, §1º, da Lei n. 9.868/99; e

E) Ao final, requer seja confirmada expressamente a Medida Cautelar, e julgada ***PROCEDENTE*** a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para **declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade dos artigos 2º e 6º, incisos I e II, da Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022, suspendendo-se sua aplicação até que a Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) venha se manifestar legislativamente sobre a situação inconstitucional**, eis que violam frontalmente os **artigos 25, § 3º; 18 e 29; e 30, inciso V, CF/88**.

Tudo sob pena de desrespeitar a Constituição Federal de 1988, quanto ao Princípio Federativo (artigo 25, § 3º, CF/88) e à Autonomia Municipal (artigos 18 e 29, CF/88) na prestação do serviço público de saneamento básico (artigo 30, inciso V, CF/88); bem como o **efeito vinculante** (art. 102, § 2º, CF/88) dos fundamentos e motivos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.340/SC (rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/03/2013); 1.842/RJ (rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2013); e 2.077/BA (rel. Min. Ilmar Galvão, j. 06/03/0213).

Dá-se a causa o valor de R$-1.000,00 (hum mil reais) para efeitos meramente fiscais.

Nesses termos,

Pede deferimento.

De Belém/PA para Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024.

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA

p. p. LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C ROCHA

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C ROCHA
Dados: 2024.12.04 14:46:53 -03'00'

Luiz Alberto G. S. Rocha

OAB/PA 11.404

Anexos:

1. Procuração *ad judicia* da Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU);
2. Atos constitutivos da Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU);
3. Ato normativo impugnado (Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022);
4. Lei Complementar n. 288, de 14 de novembro de 2023, que altera a Lei Complementar do Estado do Piauí n. 262, de 30 de março de 2022;
5. Regimento Interno do MRAE-PI (Resolução CMRAE n. 001, de 06 de dezembro de 2023);
6. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.340/SC (rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/03/2013);
7. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842/RJ (rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2013); e
8. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.077/BA (rel. Min. Ilmar Galvão, j. 06/03/0213).

Av. Serzedelo Correa, 805, sala 204, Batista Campos
66.033-770 - Belém/PA